



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

Clasificación de los tipos de seguro

Cuadro comparativo: modalidades y tipologías germano-latina

Actividad 2 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Unidad temática: 1. Aspectos históricos de la seguridad social
Fecha: 23 de julio de 2026

Roma Norte, Ciudad de México

Índice

Resumen editorial	2
1. Introducción	2
2. Clasificación de los tipos de seguro	3
2.1. Marco conceptual: modalidades y tipología germano-latina	3
2.2. Cuadro comparativo de las modalidades de seguro	4
2.3. Semejanzas y diferencias entre las modalidades	6
3. Conclusión	7

Resumen editorial

Esta actividad desarrolla un cuadro comparativo de la clasificación de los tipos de seguro en la seguridad social mexicana. Conforme a la consigna de la Semana 2, se leen las modalidades de seguro existentes en la bibliografía y en la legislación (obligatorio, voluntario y facultativo), se plasman sus características y sustento legal, se establecen sus semejanzas y diferencias, y se ubica cada modalidad dentro de las tipologías de origen germano y latino. El producto principal es la tabla comparativa; el texto que la acompaña justifica los criterios de clasificación y precisa el fundamento normativo en la Ley del Seguro Social (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d), la Ley del ISSSTE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c) y la Constitución (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a), con apoyo doctrinal de Briceño Ruiz (2011).

1. Introducción

La palabra *seguro* designa, en su sentido más amplio, un mecanismo de protección frente a un riesgo o contingencia futura e incierta. En el ámbito de la seguridad social, ese mecanismo adquiere un carácter público, solidario y tutelar: no busca lucro, sino garantizar prestaciones ante enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, cesantía o muerte (Briceño Ruiz, 2011). Comprender cómo se clasifican los tipos de seguro es un paso necesario para operar el sistema, porque de la modalidad de aseguramiento dependen los sujetos protegidos, las fuentes de financiamiento y las obligaciones exigibles.

La legislación mexicana, principalmente la Ley del Seguro Social (LSS), regula los regímenes **obligatorio** y **voluntario**, así como esquemas de incorporación adicionales; la bibliografía refiere históricamente la figura del seguro facultativo, mientras que el seguro de salud para la familia cuenta con regulación vigente en la LSS (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011). Por tanto, el cuadro distingue entre categorías jurídicas vigentes y referencias históricas o doctrinales, sin presentarlas como modalidades equivalentes. La denominación **germano-latina** se emplea únicamente como criterio comparativo para examinar la orientación contributiva, laboral o expansiva de los mecanismos de protección, no como una clasificación formal establecida por la LSS (Briceño Ruiz, 2011; Cotonieto-Martínez, 2021). Este trabajo articula ambos planos con esa delimitación metodológica.

2. Clasificación de los tipos de seguro

Este apartado prepara, presenta y analiza el cuadro comparativo que constituye el núcleo de la actividad. Primero se establece el marco conceptual que da sentido a la clasificación; enseguida se ofrece el cuadro comparativo como pieza central; y, finalmente, se derivan de él las semejanzas y diferencias entre las modalidades.

2.1. Marco conceptual: modalidades y tipología germano-latina

El régimen **obligatorio** es la columna vertebral del sistema del IMSS. Comprende a las personas que, por una relación de trabajo subordinado, quedan sujetas a aseguramiento de manera imperativa: la afiliación no depende de su voluntad, sino del hecho de prestar un servicio personal remunerado (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d). Cubre cinco seguros: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales.

El régimen **voluntario** permite incorporar a personas que no están comprendidas de forma imperativa, mediante convenio y con cobertura acotada. Se dirige, por ejemplo, a trabajadores en industrias familiares, independientes, patrones personas físicas o trabajadores del hogar, quienes deciden acceder a determinadas prestaciones asumiendo el pago correspondiente (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011).

En la exposición histórica recogida por la bibliografía, el **seguro facultativo** designa un esquema de aseguramiento en salud mediante el cual una persona asegurada podía incorporar, por convenio, a familiares o personas no beneficiarias. Como categoría doctrinal, constituye un antecedente vinculado al seguro de salud para la familia, regulado vigentemente por la LSS con características propias (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011). En el ISSSTE existen figuras análogas de continuación o incorporación voluntaria para servidores públicos y sus familiares (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).

La tipología germana y latina. La distinción germano-latina se utiliza aquí como una herramienta histórico-doctrinal para interpretar la lógica de los sistemas, no como una clasificación adicional prevista por la legislación mexicana. En ese sentido, se denomina **germana** o bismarckiana a la orientación contributiva y profesional vinculada con el trabajo y las cotizaciones; se denomina **latina** a la orientación asistencial y solidaria que busca ampliar la protección más allá del vínculo laboral estricto (Briceño Ruiz, 2011; Cotonieto-Martínez, 2021; Martínez Ramírez

et al., 2021).

Por tanto, al aplicar esos criterios a las modalidades mexicanas, el **seguro obligatorio** se aproxima al tipo **germano** por su imposición legal, su vínculo con la relación laboral y su base contributiva. Asimismo, el **seguro voluntario** se aproxima al tipo **germano** porque, aunque no deriva necesariamente de una relación laboral imperativa, depende del pago de cuotas o primas para acceder a la cobertura. Esta adscripción es comparativa, no absoluta, y no implica que la regulación mexicana adopte formalmente dicha tipología (Briceño Ruiz, 2011; Cotonierto-Martínez, 2021; González Carvallo, 2024).

2.2. Cuadro comparativo de las modalidades de seguro

El siguiente cuadro compara los regímenes **obligatorio** y **voluntario** vigentes en la Ley del Seguro Social e incorpora el **seguro facultativo** únicamente como referencia histórica y doctrinal. Así, la clasificación germano-latina se aplica como herramienta comparativa y no como una categorización formal de la legislación mexicana. Para facilitar la lectura, la tabla se presenta en orientación horizontal, de modo que los criterios de cobertura, financiamiento y sustento normativo puedan contrastarse sin fragmentar la información.

Las columnas articulan el análisis jurídico y doctrinal: *Modalidad* identifica el régimen o la referencia histórica; *Características* precisa sujetos, cobertura y financiamiento; *Sustento legal* diferencia el derecho positivo vigente de la evolución normativa; y *Tipo (germano/latino)* justifica, cuando procede, la adscripción comparativa. Por tanto, el cuadro permite distinguir que la extensión de cobertura fuera de una relación laboral imperativa no basta, por sí sola, para calificar un esquema como latino: también debe atenderse a su fuente de financiamiento.

Modalidad	Características	Sustento legal	Tipo (germano/latino)
Obligatorio	Aseguramiento imperativo derivado de una relación de trabajo subordinado y remunerado; la afiliación no depende de la voluntad de la persona. Financiado de forma tripartita (trabajador, patrón y Estado). Cubre los cinco seguros del IMSS: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía y vejez; guarderías y prestaciones sociales.	Constitución, art. 123, apartado A, fracción XXIX (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a); Ley del Seguro Social: régimen obligatorio (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d).	Germano (bismarckiano): contributivo, obligatorio y ligado al salario.
Voluntario	Incorporación mediante convenio de personas no comprendidas de forma imperativa, como trabajadores independientes, personas dedicadas a industrias familiares o patrones personas físicas. La cobertura se delimita por el convenio y la persona interesada asume el pago de las cuotas o primas correspondientes; las personas trabajadoras del hogar se sujetan a reglas específicas de aseguramiento obligatorio.	Ley del Seguro Social, régimen voluntario / continuación voluntaria (art. 13 y concordantes) (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d); figuras de incorporación voluntaria en la Ley del ISSSTE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).	Germano , por su base contributiva: aunque no exige una relación laboral imperativa, depende del pago de cuotas o primas por la persona asegurada; por ello se diferencia del modelo latino financiado principalmente mediante impuestos ajenos a los derechohabientes (Briceño Ruiz, 2011; Cotonieto-Martínez, 2021).
Facultativo (referencia doctrinal)	Esquema de aseguramiento en salud asociado doctrinalmente con la incorporación, por convenio, de familiares o personas no beneficiarias. El seguro de salud para la familia conserva una regulación propia en la LSS, con características vinculadas a esa referencia facultativa.	Referencia doctrinal e histórica; seguro de salud para la familia regulado por la LSS, art. 240 (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011).	Su ubicación germano-latina debe formularse con cautela: como antecedente doctrinal puede analizarse históricamente, mientras que su expresión vigente debe atender a la regulación específica del seguro de salud para la familia.

Tabla 1. Clasificación comparada de los tipos de seguro en la seguridad social mexicana.

2.3. Semejanzas y diferencias entre las modalidades

Semejanzas

Las modalidades comparadas comparten una finalidad tutelar: proteger a la persona frente a contingencias que afectan su salud, su ingreso o su subsistencia (Briceño Ruiz, 2011). Asimismo, se insertan en el marco de la seguridad social y generan una relación de aseguramiento con derechos y obligaciones, aunque varíen la fuente de incorporación, el alcance de las prestaciones y el grado de obligatoriedad. En particular, el régimen obligatorio del Seguro Social se vincula con el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional y con su desarrollo en la Ley del Seguro Social (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,d). Por ello, las modalidades examinadas responden, desde sus ámbitos respectivos, a los principios de solidaridad, previsión social y protección institucional mediante el IMSS y, cuando corresponde, el ISSSTE.

Diferencias

- **Origen de la obligación:** el obligatorio surge por imperio de la ley al existir relación laboral; el voluntario y el facultativo requieren un acto de incorporación o convenio.
- **Sujetos protegidos:** el obligatorio ampara a trabajadores subordinados; el voluntario, a personas sin vínculo laboral imperativo; el facultativo, a colectivos determinados como estudiantes.
- **Amplitud de la cobertura:** el obligatorio comprende los cinco seguros; el voluntario y el facultativo ofrecen coberturas acotadas según convenio o naturaleza del esquema.
- **Financiamiento:** el obligatorio es de aportación tripartita; en el voluntario y el facultativo el peso de la cuota recae principalmente en el asegurado (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011).
- **Tipología:** el obligatorio y el voluntario se aproximan al tipo germano por su lógica contributiva; la ubicación del facultativo exige cautela, pues corresponde a una referencia doctrinal e histórica cuya expresión vigente depende de la regulación específica del seguro de salud para la familia (Briceño Ruiz, 2011; Cotonieto-Martínez, 2021; González Carvallo, 2024).

3. Conclusión

El análisis confirma que la clasificación de los tipos de seguro opera en dos planos complementarios. En el plano del derecho positivo mexicano, la Ley del Seguro Social regula los regímenes *obligatorio* y *voluntario*, mientras que el seguro facultativo se conserva en este trabajo como referencia doctrinal e histórica vinculada con el seguro de salud para la familia (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011). En el plano doctrinal e histórico, el seguro obligatorio se aproxima al modelo germano o bismarckiano por su carácter contributivo y su vínculo con el empleo; asimismo, el voluntario se aproxima a esa lógica por depender del pago de cuotas o primas, aunque no derive de una relación laboral imperativa. La ubicación del facultativo exige cautela y debe atender a su regulación específica (Briceño Ruiz, 2011; Cotonieto-Martínez, 2021; González Carvallo, 2024).

Mi postura es que ambas clasificaciones deben leerse juntas: la tipología germano-latina no sustituye a la ley, pero permite entender por qué el sistema combina obligatoriedad contributiva con mecanismos de incorporación voluntaria. Reconocer esa combinación es útil en la práctica jurídica¹, pues orienta la determinación de quién está protegido, con qué prestaciones y bajo qué fundamento normativo, y anticipa la tensión —presente en la agenda contemporánea de la seguridad social— entre el aseguramiento profesional y la aspiración de cobertura universal (González Carvallo, 2024; Martínez Ramírez et al., 2021).

¹ Conforme a los *Lineamientos para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial* en el ámbito académico de la UnADM, se declara que se utilizó asistencia de inteligencia artificial para la organización, la redacción y la edición del cuadro comparativo. La selección de fuentes, el análisis jurídico y la postura se verificaron y sostuvieron con la bibliografía citada en este documento y son responsabilidad del autor.

Referencias

- Alberto Briceño Ruiz. *Derecho de la Seguridad Social*. Oxford University Press, Mexico, 2011. Coleccion Textos Juridicos Universitarios.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Constitucion politica de los estados unidos mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026a. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSFAM.pdf>, 2026b. Texto vigente.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026c. Texto vigente.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del seguro social. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>, 2026d. Texto vigente; ultima reforma DOF 15-01-2026.
- Ernesto Cotonieto-Martínez. Evolución de la seguridad social en México y su relación con el contexto socioeconómico nacional (1920-2020). *Journal of Negative and No Positive Results (JONNPR)*, 5(7):740–762, 2021. doi: 10.19230/jonnpr.3511.
- Diana Beatriz González Carvallo. *El derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado*. Tirant lo Blanch, Mexico, 2024.
- Ana María Ibarra Olguín. *Curso de Derechos Humanos*. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tirant lo Blanch, Mexico, 2022. Obra colectiva.
- Fabiola Martínez Ramírez, María Elisa Franco Martín del Campo, Jaime Arturo Verdín Pérez, and Zamir Andrés Fajardo Morales. *Voces por la universalización de los derechos humanos: a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro, Queretaro, Mexico, 2021. Coleccion ICEQ.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El acnudh y el derecho a la seguridad social. <https://www.ohchr.org/es/social-security>, 2026. Fuente institucional.
- Carlos Sanchez. Referencias apa. <https://normas-apa.org/referencias/>, 2020. Guia web sobre APA septima edicion.